



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I R O M A
1^ Sezione Lavoro

n. 17207/2020 R. Gen.

Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI
nella causa

T R A

Parte_1 (nato a Roma il 21.7.1942),
elettivamente domiciliato in Roma, via Monti di Creta 53, presso lo studio
dell'avv. Maria Assunta Bilotta che lo rappresenta e difende in virtù di delega
in atti

ricorrente

E

CP_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv.
Giuseppe Matano in virtù di procura generali alle liti in atti

convenuto

all'udienza del **23.2.2021** ha pronunciato la seguente sentenza

DISPOSITIVO

rigetta la domanda;
dichiara irripetibili le spese del giudizio.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Parte_1 titolare di assegno sociale dal gennaio 2008,
ha sostenuto che dal dicembre 2012 non aveva più ricevuto dall'*CP_1* detta
prestazione, anche dopo aver presentato, nel novembre del 2019, domanda di
ricostituzione reddituale e relativa documentazione e dopo aver regolarmente
presentato all'*CP_1* le nuove coordinate bancarie sulle quali accreditare
l'assegno.

Nel costituirsi in giudizio, l'CP_1 ha evidenziato era stato necessario effettuare una variazione dell'ufficio pagatore poiché la prestazione risultava "a cassa sede", ovvero, con coordinate di pagamento errate; che comunque l' CP_2 , a seguito dei dati ricavati dal passaporto del Parte_1 aveva riesaminato la domanda di ricostituzione, inserendo i periodi di permanenza all'estero; che la ricostituzione aveva generato non solo un debito del ricorrente pari a € 36.853,86 (per i vari mesi di permanenza all'estero), ma tenuto conto che l'ultimo periodo aveva superato un anno, ciò aveva determinato la revoca definitiva della prestazione che non era stata più posta in pagamento dall'ultimo allontanamento dal territorio nazionale; che il debito generato dalla ricostituzione era stato stornato dalle rate degli anni dal 2016 al 2020, mai incassate in quanto sin dal 2012 erano risultate tutte a cassa sede; che infine gli altri due debiti pregressi per gli anni 2014 e 2015 (determinati dal fatto che il ricorrente non aveva presentato entro i termini di legge i redditi per gli anni 2013 e 2014) erano anch'essi stati stornati, poiché entrambe le annualità erano comunque rimaste a cassa sede; che in definitiva la prestazione era stata definitivamente revocata e che tutti gli indebiti del ricorrente erano stati stornati con le corrispondenti annualità non incassate, sicché nulla poteva pretendere il ricorrente.

All'odierna udienza, la causa è stata decisa.

La domanda proposta è infondata.

A seguito della costituzione dell'CP_1 sono stati chiariti i motivi della mancata erogazione della prestazione in favore del ricorrente: Essi sono, per le annualità 2014 e 2015, la mancata presentazione delle dichiarazioni reddituali anni 2013 e 2014; e per le annualità dal 2016 al 2020, la permanenza all'estero del ricorrente in detto periodo.

Al ricorrente è stato concesso un termine per replicare e lo stesso non ha inteso avvalersi di tale facoltà.

Deve allora essere fatta applicazione, per analogia, del consolidato principio giurisprudenziale in tema di indebito previdenziale, secondo il quale nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'Ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a

carico esclusivo dell'*accipiens* l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (per tutte, Cass. 11.2.2016, n. 2739).

Seppure infatti il ricorrente nulla deve restituire poiché nulla ha effettivamente percepito (essendo, come detto, la prestazione rimasta "a cassa sede", e cioè con coordinate di pagamento errate), è evidente l'analogia con la fattispecie dell'indebito, pretendendo il ricorrente il pagamento di annualità che l'*CP_1* ritiene non dovuto.

Non avendo il *Parte_1* argomentato nulla sui fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, in particolare non avendo argomentato nulla né sulla mancata presentazione delle dichiarazioni reddituali anni 2013 e 2014, né sui periodi di permanenza all'estero, la domanda proposta deve essere disattesa.

Le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.

Roma, 23.2.2021.

Il giudice
Massimo Pagliarini